

Утверждена протоколом №____
заседания членов Попечительского совета
Корпоративного фонда целевого капитала
«Эндаумент-фонд науки и образования»
от «____» _____ 2026 года

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка образования»**

**Корпоративного фонда целевого капитала
«Эндаумент-фонд науки и образования»**

город Астана

1. Общие положения

1. Благотворительная программа «Поддержка образования» Корпоративного фонда целевого капитала «Эндаумент-фонд науки и образования» (далее соответственно – Программа и Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», «О благотворительности», «Об образовании», «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)», Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда.

2. Программа представляет собой систему мер по оказанию благотворительной помощи в области образования посредством оплаты образовательных услуг, поддержки образовательных проектов, развития образовательной среды и создания условий для получения качественного образования на территории Республики Казахстан.

3. Программа охватывает обучение по образовательным программам всех уровней образования, установленных статьей 12 Закона Республики Казахстан «Об образовании»: дошкольное воспитание и обучение; начальное образование; основное среднее образование; среднее образование, включающее общее среднее, техническое и профессиональное образование; послесреднее образование; высшее образование; послевузовское образование.

4. В зависимости от содержания и направленности поддержка может относиться к общеобразовательным учебным, профессиональным и дополнительным образовательным программам, а в предусмотренных законодательством случаях – к специализированным общеобразовательным учебным, специальным учебным, экспериментальным и интегрированным образовательным программам. Специализированные и специальные учебные программы учитываются в составе того уровня образования, на котором они реализуются; дополнительное образование самостоятельным уровнем образования не является.

5. Получение образования за счет гранта Фонда допускается в формах, предусмотренных статьей 27 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и разрешенных для соответствующего уровня и образовательной программы. Конкретная форма получения образования указывается в документах по гранту, если она имеет значение для условий финансирования. Способ предоставления благотворительной помощи, определяемый Программой, не является формой получения образования.

6. Для целей Программы грант Фонда на оплату обучения означает установленный настоящей Программой способ оказания благотворительной помощи физическому лицу путем полной или частичной оплаты образовательных услуг.

Образовательный проект означает ограниченный целями, сроками, мероприятиями, бюджетом и результатами комплекс мер в области образования.

Использование указанных внутренних понятий не означает, что грант Фонда является образовательным грантом в значении подпункта 10) статьи 1

Закона Республики Казахстан «Об образовании», а образовательный проект – образовательной программой в значении указанного Закона.

7. Период принятия решений о предоставлении новой благотворительной помощи по Программе – со дня ее утверждения по 31 декабря 2030 года включительно.

В части исполнения многолетних договорных обязательств, принятых в указанный период, Программа действует до их полного исполнения либо прекращения на предусмотренных договором и законодательством Республики Казахстан основаниях.

8. Финансирование за счет инвестиционного дохода соответствующего эндаумент-фонда (целевого капитала) осуществляется при условии соответствия помощи целям и условиям договора целевого вклада, решению о создании эндаумент-фонда (целевого капитала), Уставу Фонда и настоящей Программе.

9. Благотворительная помощь предоставляется добровольно и безвозмездно. Получение помощи не возлагает на выгодополучателя обязанность трудоустроиться в Фонд, к учредителю Фонда или к иному лицу, если такая обязанность прямо не установлена отдельным не связанным с благотворительной помощью договором на законных основаниях.

10. Стипендиальные выплаты и иные периодические денежные выплаты физическим лицам на личное содержание в рамках Программы не осуществляются.

11. Компетенция органов Фонда определяется законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда. Фонд реализует Программу самостоятельно и (или) совместно с государственными органами, организациями образования, работодателями, профессиональными объединениями, экспертами и иными партнерами на договорной основе. Настоящая Программа не изменяет и не перераспределяет компетенцию органов Фонда.

2. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы

12. Целью Программы является расширение доступа к качественному образованию в Республике Казахстан и поддержка образовательных инициатив, способствующих развитию знаний, способностей, компетенций и профессионального потенциала обучающихся.

13. Основными задачами Программы являются:

1) предоставление грантов Фонда на оплату обучения с полным или частичным (дифференцированным) покрытием стоимости образовательных услуг;

2) поддержка разработки, обновления и реализации общеобразовательных учебных, профессиональных и дополнительных образовательных программ и образовательных проектов;

3) развитие познавательных, творческих, профессиональных, цифровых, инженерных, исследовательских и иных востребованных компетенций;

4) укрепление учебной, лабораторной, цифровой и иной образовательной инфраструктуры;

5) повышение качества преподавания и развитие компетенций педагогических и иных работников организаций образования;

6) поддержка инклюзивности, академической добросовестности, практико-ориентированного обучения и связи образования с рынком труда;

7) создание условий для академической мобильности обучающихся исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

14. Ожидаемыми результатами Программы являются:

1) обучение выгодополучателей за счет полного или частичного покрытия стоимости образовательных услуг;

2) снижение финансовых барьеров для получения образования;

3) создание и развитие актуальных образовательных программ, их учебных курсов и модулей, а также цифровых образовательных ресурсов;

4) улучшение материально-технических и организационных условий обучения;

5) повышение качества образования, компетенций обучающихся и работников организаций образования;

6) получение измеримого образовательного, социального или профессионального эффекта.

15. Конкретные показатели результата, сроки их достижения и способы подтверждения определяются для каждого гранта или проекта в условиях отбора, паспорте проекта, смете, решении директора и договоре. Совокупные результаты отражаются в годовом отчете о выполнении Программы.

3. Выгодополучатели и территориальные условия

16. Выгодополучателями в рамках Программы могут быть:

1) физические лица, принятые, зачисленные или являющиеся обучающимися либо воспитанниками допустимой организации по образовательным программам соответствующего уровня, содержания и направленности;

2) допустимые организации при реализации образовательных проектов и получении материально-технической, методической или иной поддержки.

17. Для целей Программы допустимой организацией является организация образования, осуществляющая образовательную деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об образовании», независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также международное или иностранное учебное заведение и (или) его филиал, созданные и осуществляющие образовательную деятельность на территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 65 указанного Закона (далее – допустимая организация). Использование этого внутреннего понятия не изменяет правовой статус филиала или юридического лица.

18. К допустимым организациям относятся все предусмотренные пунктом 4 статьи 40 Закона Республики Казахстан «Об образовании» типы организаций образования: дошкольные организации; организации среднего образования; организации технического и профессионального образования; организации послесреднего образования; организации высшего и (или) послевузовского образования; специализированные и специальные организации образования; организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организации дополнительного образования для детей и для взрослых, а также относящиеся к ним виды организаций образования, включая школы, гимназии, лицеи и колледжи.

19. Если филиал зарубежной организации образования не является самостоятельным юридическим лицом, договор и расчеты могут оформляться с создавшим его юридическим лицом либо иной организацией, уполномоченной принимать оплату за образовательные услуги, фактически оказываемые на территории Республики Казахстан.

20. Юридические лица, не являющиеся допустимыми организациями, могут привлекаться как партнеры, операторы, эксперты, поставщики или исполнители, но не приобретают статус выгодополучателя только на основании такого участия.

21. Обучение, образовательная программа и поддерживаемый образовательный проект должны реализовываться на территории Республики Казахстан. Самостоятельное обучение в зарубежной организации образования за пределами Республики Казахстан Программой не финансируется.

22. Временное обучение за пределами Республики Казахстан допускается исключительно в рамках академической мобильности, организованной допустимой организацией и отвечающей требованиям законодательства Республики Казахстан и раздела об образовательных проектах и академической мобильности.

23. Право допустимой организации на осуществление соответствующей образовательной деятельности должно возникнуть в одном из порядков, предусмотренных пунктом 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан «Об образовании». Допустимая организация должна обладать необходимыми ресурсами, предоставить достоверные сведения о стоимости и условиях обучения и согласиться с договорным порядком оплаты, отчетности, возврата переплаты и контроля.

24. Физическое лицо должно подтвердить зачисление или обучение, стоимость образовательных услуг, отсутствие двойного финансирования одних и тех же расходов и согласие на предоставление документов о статусе обучающегося или воспитанника и результатах освоения образовательной программы в объеме, необходимом для выполнения Программы. В отношении несовершеннолетнего документы, согласия и обязательства предоставляются также его законным представителем в случаях, предусмотренных законодательством и договором.

25. Дополнительные требования к гражданству, месту жительства, возрасту, уровню и содержанию либо направленности образовательной

программы, результатам обучения, социальному положению и иным характеристикам могут устанавливаться условиями конкретного отбора, целевого вклада или пожертвования. Соответствие установленным требованиям не создает обязанности Фонда предоставить помощь.

4. Направления и способы предоставления благотворительной помощи

26. Приоритетными направлениями Программы являются:

- 1) гранты Фонда на оплату обучения с полным или частичным (дифференцированным) покрытием стоимости образовательных услуг;
- 2) разработка, обновление и реализация общеобразовательных учебных, профессиональных и дополнительных образовательных программ, их учебных курсов, модулей, методик и цифровых образовательных ресурсов;
- 3) развивающее, практико-ориентированное и проектное обучение, наставничество, а также дуальное обучение в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) повышение квалификации и развитие компетенций работников допустимых организаций;
- 5) оснащение учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек и цифровой инфраструктуры;
- 6) создание специальных условий для получения образования лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями и иные меры по повышению доступности образования;
- 7) олимпиады, конкурсы, кружки, секции, школы, интенсивы, профориентационные и иные образовательные мероприятия;
- 8) академическая мобильность обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, отвечающая требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящей Программы.

27. Благотворительная помощь может предоставляться следующими способами:

- 1) прямая оплата Фондом стоимости образовательных услуг допустимой организации;
- 2) прямая оплата Фондом товаров, работ или услуг поставщику в интересах выгодополучателя;
- 3) приобретение и передача оборудования, техники, мебели, программного обеспечения, лицензий, учебных материалов и иного имущества;
- 4) организация Фондом обучения, мероприятий, доступа к цифровым ресурсам, лабораториям и иной инфраструктуре;
- 5) софинансирование образовательного проекта совместно с допустимой организацией или партнером;
- 6) сочетание нескольких способов предоставления помощи.

28. Поставщик, исполнитель либо допустимая организация, которым Фонд перечисляет оплату в интересах физического лица, не становятся

выгодополучателями, если помощь предназначена непосредственно такому физическому лицу.

29. Перечисление средств гранта наличными деньгами или на банковский счет физического лица не допускается. Стипендии, денежные пособия и выплаты на личное содержание в рамках Программы не предоставляются.

30. За счет Программы не финансируются:

- 1) расходы, не связанные непосредственно с обучением или утвержденным образовательным проектом;
- 2) штрафы, пени, неустойки, проценты по займам и иные санкции;
- 3) личные потребительские расходы, питание, одежда и иные расходы на содержание физического лица;
- 4) оплата самостоятельного обучения в зарубежной организации образования за пределами Республики Казахстан;
- 5) расходы, уже полностью оплаченные за счет государственного образовательного заказа, образовательного гранта, гранта «Өркен», образовательного ваучера, работодателя, иного фонда или другого источника;
- 6) расходы, запрещенные законодательством Республики Казахстан, условиями источника финансирования или внутренними документами Фонда.

31. Софинансирование допускается при раздельном определении долей и расходов каждого источника. Совокупная сумма финансирования одной и той же статьи расходов не должна превышать ее фактическую стоимость. Конкретный состав мероприятий, способ предоставления помощи, выгодополучатели, партнеры, сроки и показатели определяются проектными документами и договорами в пределах Программы.

5. Гранты Фонда на оплату обучения

32. Грант Фонда на оплату обучения представляет собой благотворительную помощь физическому лицу путем полной или частичной оплаты стоимости образовательных услуг, оказываемых допустимой организацией (далее – грант).

33. Понятие гранта, используемое в Программе, является внутренним обозначением способа оказания благотворительной помощи и не подменяет понятия «образовательный грант», «государственный образовательный заказ», «образовательный грант Президента Республики Казахстан «Өркен»» и «образовательный ваучер», установленные законодательством Республики Казахстан. Грант не изменяет правил приема и перевода, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, перевода в следующий класс или на следующий курс, присуждения степени, присвоения квалификации и выдачи документов об образовании.

34. По объему покрытия грант может быть:

- 1) полным – в размере 100 процентов стоимости образовательных услуг, покрываемых грантом;
- 2) частичным (дифференцированным) – в размере части стоимости образовательных услуг, определенной в любом процентном соотношении или фиксированной денежной сумме.

35. Размер частичного покрытия может быть ниже или выше 50 процентов, но не может превышать 100 % фактической стоимости расходов, покрываемых грантом. Размер определяется индивидуально в решении директора и договоре.

36. При обучении по программам дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования и дополнительного образования грант предоставляется на срок не более одного учебного года либо на меньший срок соответствующей образовательной программы.

Для специализированной общеобразовательной учебной или специальной учебной программы срок гранта определяется по уровню образования, на котором такая программа реализуется. Поддержка на следующий учебный год допускается только на основании нового решения директора и не является автоматическим продлением ранее предоставленного гранта.

37. При обучении по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования грант может предоставляться на один учебный год, оставшийся период обучения либо на весь нормативный срок соответствующей образовательной программы. При предоставлении гранта на срок более одного учебного года Фонд принимает долгосрочное обязательство в объеме и на условиях, предусмотренных решением и договором.

38. Оплата осуществляется непосредственно допустимой организации, как правило, один раз за соответствующий учебный год на основании договора, счета и подтверждения зачисления или продолжения обучения. Оплата по семестрам или иным частям учебного года допускается, если это предусмотрено договором об оказании образовательных услуг или обусловлено интересами Фонда.

39. По многолетнему гранту ежегодная оплата является способом исполнения принятого обязательства, и сама по себе не означает повторного предоставления гранта. Очередной платеж производится при соблюдении предусмотренных договором условий продолжения финансирования. Повторная поддержка по одногодичному гранту оформляется как новый грант.

40. Грантом покрывается стоимость образовательных услуг по соответствующей образовательной программе. Обязательные регистрационные, лабораторные и иные связанные с образовательным процессом платежи могут покрываться, если они неотделимы от обучения, включены в договор или официальный расчет допустимой организации и прямо предусмотрены решением о гранте.

41. Грант не покрывает проживание, питание, личный транспорт, бытовые расходы и иные расходы физического лица, кроме расходов академической мобильности, прямо допущенных разделом об образовательных проектах и академической мобильности.

42. При полном гранте очередной платеж определяется исходя из фактической стоимости образовательных услуг на соответствующий учебный год согласно договору. При частичном гранте оплачивается установленный процент фактической стоимости либо фиксированная сумма. Порядок учета изменения стоимости обучения и пределы такого изменения устанавливаются решением директора и договором.

43. Условиями очередной оплаты по гранту и критериями рассмотрения нового гранта на следующий учебный год являются:

1) сохранение статуса обучающегося или воспитанника и продолжение освоения соответствующей образовательной программы;

2) выполнение установленных условиями отбора и договором требований к освоению образовательной программы, результатам обучения, посещаемости, если она применима к соответствующей форме получения образования, академической добросовестности и дисциплине;

3) своевременное представление документов, необходимых для очередной оплаты и мониторинга;

4) отсутствие двойного финансирования покрываемых грантом расходов;

5) исполнение физическим лицом обязанности по оплате непокрытой части стоимости при частичном гранте, если иное не предусмотрено договором.

44. При приостановлении обучения, предоставлении академического отпуска либо наступлении иного обстоятельства, препятствующего обучению, очередная оплата по гранту приостанавливается. Возобновление и изменение срока такого гранта допускаются по мотивированному решению директора в пределах первоначально принятого обязательства либо при наличии подтвержденного источника покрытия дополнительного обязательства.

45. Перевод на другую образовательную программу или в другую допустимую организацию не влечет автоматического переноса гранта. Продолжение финансирования допускается по предварительному решению директора после оценки стоимости, срока обучения, признания ранее достигнутых результатов обучения и влияния перевода на многолетние обязательства Фонда.

46. Отчисление, прекращение обучения либо посещения дошкольной организации, добровольный отказ от обучения, предоставление недостоверных сведений, двойное финансирование или иное существенное нарушение условий договора являются основанием для прекращения будущих платежей и применения последствий, предусмотренных договором и законодательством Республики Казахстан.

47. Предоставление гранта оформляется договором между Фондом и выгодополучателем и (или) трехсторонним договором с участием допустимой организации. Если выгодополучатель является несовершеннолетним, договор заключается с участием его законного представителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Договор должен определять срок гранта, вид и размер покрытия, график ежегодных платежей, условия их

продолжения, порядок изменения стоимости, отчетность, возврат средств и ответственность сторон.

48. Возврат, перерасчет или уменьшение стоимости образовательных услуг оформляются допустимой организацией в соответствии с договором. Неиспользованная, излишне уплаченная или подлежащая возврату сумма перечисляется непосредственно Фонду.

49. Грант может сочетаться с государственным образовательным заказом, образовательным грантом, грантом «Өркен», образовательным ваучером, скидкой допустимой организации, средствами работодателя или иным финансированием только в части расходов, не покрытых другим источником, и при условии, что совокупное покрытие не превышает фактическую стоимость образовательных услуг.

6. Образовательные проекты и академическая мобильность

50. В рамках образовательных проектов Фонд вправе поддерживать:

1) разработку, обновление, апробацию и реализацию общеобразовательных учебных, профессиональных и дополнительных образовательных программ, их учебных курсов и модулей, методик и учебно-методических материалов;

2) специализированные общеобразовательные учебные, специальные учебные, экспериментальные и интегрированные образовательные программы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) раннее развитие, практико-ориентированное, проектное и междисциплинарное обучение, а также дуальное обучение в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) образовательные программы дополнительного образования, включая повышение квалификации специалистов, методическое и экспертное сопровождение работников допустимых организаций;

5) создание цифровых образовательных ресурсов, платформ, симуляторов и средств оценки результатов обучения;

6) оснащение лабораторий, мастерских, учебных аудиторий, библиотек и иной образовательной инфраструктуры;

7) создание специальных условий для получения образования лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями и доступной образовательной среды;

8) олимпиады, конкурсы, кружки, секции, школы, интенсивы, профориентационные и карьерные мероприятия;

9) иные проекты, непосредственно направленные на достижение цели и задач Программы.

51. При материально-технической поддержке до закупки получают технические требования, письменное согласие допустимой организации принять имущество, подтверждение возможности его учета и эксплуатации и сведения об источниках последующего содержания. Для государственной организации образования дополнительно проверяются полномочия на принятие имущества, необходимость согласования с государственным

органом или собственником и соблюдение требований к учету государственного имущества. Передача оформляется договором и актом приема-передачи.

52. В рамках Программы академическая мобильность применяется только к обучающимся организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования и понимается в значении, установленном Законом Республики Казахстан «Об образовании». Она не является самостоятельным уровнем образования или самостоятельным направлением помощи и финансируется только как предусмотренная образовательной программой часть обучения в допустимой организации.

53. Поддержка академической мобильности допускается при одновременном наличии:

- 1) включения периода мобильности в образовательную программу и учебный план либо индивидуальную образовательную траекторию обучающегося;

- 2) официального решения или направления допустимой организации и необходимых договоров с принимающей стороной;

- 3) перемещения на определенный академический период в другую организацию технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

- 4) предварительно определенных модулей, учебных программ, дисциплин, академических кредитов или иных результатов обучения и обязательного порядка их признания либо перезачета;

- 5) утвержденных срока, маршрута, бюджета и ожидаемого образовательного результата;

- 6) отсутствия двойного финансирования соответствующих расходов.

54. Временная академическая мобильность может проходить за пределами Республики Казахстан, однако основное обучение выгодополучателя должно осуществляться в допустимой организации на территории Республики Казахстан. Поддержка самостоятельного поступления или перевода в зарубежную организацию образования не допускается.

55. В пределах утвержденной сметы мобильности Фонд вправе непосредственно оплачивать принимающей организации или поставщикам обязательные академические платежи, проезд, визовые сборы, страхование и проживание, если такие расходы необходимы для реализации соответствующей части образовательной программы.

56. Денежные стипендии, суточные, карманные деньги и иные выплаты физическому лицу на личное содержание при академической мобильности не предоставляются. По возможности расчеты осуществляются непосредственно с организацией образования или поставщиком.

57. Зарубежная принимающая организация и иностранные поставщики не приобретают статус выгодополучателя только в силу получения оплаты. Выгодополучателем остается обучающийся и (или) допустимая организация, в интересах которых реализуется мобильность.

58. По завершении мобильности представляются подтверждение ее прохождения, сведения об освоенных модулях, учебных программах, дисциплинах, академических кредитах или иных результатах обучения, их признании либо перезачете допустимой организацией и отчет о достижении предусмотренного образовательного результата.

7. Источники, годовой объем финансирования и многолетние обязательства

59. Источниками финансирования Программы являются инвестиционный доход эндаумент-фонда (целевого капитала), добровольные имущественные взносы и пожертвования, собственные средства Фонда, не входящие в состав эндаумент-фонда (целевого капитала), и иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

60. Плановый общий объем финансирования Программы составляет от 60 000 000 (шестидесяти миллионов) до 100 000 000 (ста миллионов) тенге в один календарный год. Конкретный объем на соответствующий год определяется с учетом фактически полученного дохода, доступных источников, финансового плана Фонда и ранее принятых обязательств. Плановый диапазон не является безусловной обязанностью израсходовать минимальную сумму при отсутствии достаточных и разрешенных источников финансирования.

61. В общий объем расходов соответствующего календарного года включаются все платежи, подлежащие осуществлению в этом году по ранее предоставленным многолетним грантам Фонда на оплату обучения, новым одногодичным и многолетним грантам и образовательным проектам.

62. До принятия решения о многолетнем гранте составляется расчет его полной предполагаемой стоимости на весь оставшийся нормативный срок обучения с разбивкой по учебным и календарным годам, учетом установленного вида покрытия, ожидаемого изменения стоимости обучения и иных условий договора.

63. Директор обеспечивает ведение сводного прогнозного графика многолетних обязательств по Программе. График используется при подготовке финансового плана, годовой сметы, решений о новых грантах и сводной отчетности Попечительскому совету. Порядок бухгалтерского учета определяется законодательством, применимыми стандартами финансовой отчетности и учетной политикой Фонда.

64. Платежи по надлежащим образом исполняемым многолетним обязательствам имеют приоритет перед принятием новых грантов и финансированием новых образовательных проектов. Фонд не вправе принимать новое обязательство, если его прогнозное исполнение ставит под обоснованный риск выполнение уже заключенных договоров.

65. Возможность повторного предоставления одногодичного гранта на следующий учебный год учитывается при финансовом планировании, но до принятия нового решения не признается обязательством Фонда и не имеет приоритета перед действующими многолетними обязательствами.

66. Новое многолетнее обязательство принимается только при наличии документированного расчета его финансовой обеспеченности на весь предполагаемый срок с учетом разумно ожидаемых доходов, иных подтвержденных источников и действующих обязательств Фонда.

67. Если в связи с изменением стоимости обучения или иными обстоятельствами прогнозный объем платежей может превысить верхнюю границу годового объема финансирования, директор до наступления срока оплаты вносит Попечительскому совету предложения об изменении Программы, финансового плана, условий финансирования либо о привлечении дополнительного разрешенного источника. До разрешения вопроса новые многолетние обязательства не принимаются.

68. Отдельный предельный размер гранта или помощи одному образовательному проекту не устанавливается. Размер определяется директором в пределах доступного годового объема и прогнозного графика обязательств с учетом стоимости обучения или проекта, срока, ожидаемого результата, обоснованности цены, рисков и интересов Фонда.

69. Распределение средств между грантами, образовательными проектами, способами предоставления помощи и отдельными статьями расходов осуществляется директором в пределах Программы и не требует ее изменения, если не увеличивается общий годовой объем и не изменяются утвержденные Попечительским советом рамки.

70. Смета предполагаемых доходов и расходов на один календарный год приведена в приложении 1 к Программе. Неиспользованный остаток не увеличивает автоматически объем следующего года и используется в соответствии с законодательством, условиями источника и внутренними документами Фонда. Доходы, расходы и обязательства учитываются раздельно по источникам финансирования.

8. Порядок отбора и принятия решений

71. Отбор, рассмотрение и реализация грантов и образовательных проектов осуществляются в соответствии с Программой, Правилами реализации благотворительных программ и оказания благотворительной помощи и иными внутренними документами Фонда.

72. Гранты и образовательные проекты могут инициироваться и отбираться посредством:

- 1) открытого конкурса;
- 2) целевого отбора среди определенного круга заявителей;
- 3) рассмотрения поступившей инициативной заявки;
- 4) прямого отбора стратегического или партнерского проекта;
- 5) служебной инициативы Фонда.

73. При оценке заявки на грант учитываются:

- 1) соответствие заявителя и обучения требованиям Программы и конкретного отбора;
- 2) возраст, образовательные потребности, результаты обучения, мотивация, способности, потенциал и иные содержательные критерии отбора, применимые к соответствующему уровню и образовательной программе;

3) финансовая потребность и наличие иных источников оплаты обучения, если данный критерий установлен условиями отбора;

4) уровень, содержание, направленность и разрешенная законодательством форма получения образования, актуальность образовательной программы и ее соответствие приоритетам Фонда или условиям источника финансирования;

5) стоимость обучения, вид и срок покрытия, а также полная нагрузка по многолетнему обязательству;

6) отсутствие двойного финансирования, конфликта интересов и неприемлемых правовых или репутационных рисков.

74. При оценке образовательного проекта учитываются:

1) соответствие целям, задачам и территориальным условиям Программы;

2) обоснованность проблемы, мероприятий, бюджета и сроков;

3) компетенции исполнителей и готовность допустимой организации;

4) число и состав выгодополучателей;

5) ожидаемый образовательный, социальный или профессиональный эффект и его измеримость;

6) устойчивость результата и правовые, финансовые, технические и репутационные риски.

75. Конкретные критерии, их приоритетность, перечень документов и порядок подтверждения устанавливаются объявлением об отборе, проектной документацией или условиями целевого вклада либо пожертвования. Критерии должны быть определены до принятия решения по соответствующей заявке.

76. Решение о поддержке конкретного гранта или проекта принимает директор в пределах категорий выгодополучателей, целей, задач, направлений, годового объема, периодичности и порядка, установленных Программой. Решение определяет выгодополучателя, сумму, вид покрытия или способ предоставления помощи, срок, график и условия финансирования.

77. Досье по гранту или образовательному проекту включает в применимой части:

1) заявку либо документированную служебную инициативу Фонда;

2) документы о приеме, зачислении, наличии статуса обучающегося или воспитанника и официальный расчет стоимости образовательных услуг либо паспорт образовательного проекта;

3) заключение о соответствии Программе;

4) детальную смету и подтверждение стоимости;

5) для многолетнего гранта – расчет полной предполагаемой стоимости и график обязательств;

6) согласие на обработку необходимых персональных данных, а для несовершеннолетнего – также документы и согласия законного представителя;

7) приказ или иное письменное решение директора;

8) договоры, необходимые для предоставления помощи и реализации проекта.

78. Директор вправе получать разовые письменные заключения специалистов и организаций. Экспертное заключение носит рекомендательный характер и не заменяет решение директора. Лица с конфликтом интересов не участвуют в оценке, принятии решения, заключении договора, закупке, приемке или контроле соответствующей помощи.

9. Мониторинг, отчетность, контроль и ответственность

79. Выгодополучатель представляет Попечительскому совету через директора Фонда отчет об использовании помощи и результатах обучения или проекта в порядке, установленном Программой, проектными документами и договором.

80. По многолетнему гранту до очередной ежегодной оплаты представляются справка о статусе обучающегося или воспитанника, сведения об освоении образовательной программы, посещаемости, если она применима к соответствующей форме получения образования, и результатах обучения в предусмотренном договором объеме, официальный счет или расчет стоимости, подтверждение отсутствия двойного финансирования и иные документы, прямо предусмотренные договором.

81. По образовательному проекту промежуточный отчет представляется до очередного транша, а при продолжительности более шести месяцев – не реже одного раза в шесть месяцев. Итоговый отчет представляется не позднее тридцати календарных дней после завершения, если иной обоснованный срок не установлен договором.

82. Директор организует проверку отчетности, вправе запрашивать пояснения и дополнительные документы, проводить документарный и выездной мониторинг, сверку статуса обучающегося или воспитанника, осмотр имущества и иные законные мероприятия контроля.

83. До выполнения предусмотренного договором условия или представления обязательных документов директор вправе не осуществлять очередной платеж. Такое неприменение платежа до наступления условия не является самостоятельным решением о прекращении гранта или проекта.

84. Попечительский совет вправе запрашивать дополнительные сведения, проводить проверку целевого использования средств и принимать решение о приостановлении или прекращении финансирования в случае выявления нарушений.

85. Неиспользованные, излишне перечисленные либо использованные не по целевому назначению средства подлежат возврату Фонду. Договор может предусматривать возврат имущества либо возмещение его стоимости и убытков при существенном нарушении условий помощи.

86. Директор ежегодно представляет Попечительскому совету сводный отчет о выполнении Программы, включая сведения о новых и действующих многолетних обязательствах. После утверждения отчет публикуется на официальном интернет-ресурсе Фонда в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

87. Решения по Программе принимаются на принципах законности, добросовестности, разумности, осмотрительности, целевого и эффективного использования средств, равенства поколений, прозрачности и недопущения конфликта интересов. Отсутствие отдельного лимита на один грант или проект не означает неограниченного усмотрения и требует документированного обоснования размера и срока помощи.

88. При выполнении Программы директор действует в интересах Фонда, обеспечивает финансовую обоснованность многолетних обязательств и документирование существенных обстоятельств. Требования законодательства о фидуциарных обязательствах управляющей компании при управлении активами эндаумент-фонда (целевого капитала) и обязанность Фонда учитывать интересы будущих поколений применяются независимо от положений Программы.

89. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта либо на ином законном основании, в объеме и в течение срока, необходимых для отбора, оплаты, мониторинга, отчетности и аудита. Публикация имени, изображения, сведений об обучении или иных персональных данных физического лица допускается только при наличии отдельного согласия, а в отношении несовершеннолетнего – также согласия его законного представителя в случаях, установленных законодательством. Реализация Программы подлежит контролю Попечительского совета, внутреннему контролю, внутреннему аудиту и независимому внешнему аудиту в случаях и порядке, установленных законодательством и внутренними документами Фонда.

10. Заключительные положения

90. Программа утверждается Попечительским советом и вступает в силу со дня ее утверждения, если иное не установлено соответствующим решением.

91. Изменения и дополнения в Программу вносятся решением Попечительского совета. Уточнение конкретных грантов, проектов, выгодополучателей, партнеров, показателей и смет в пределах утвержденных рамок осуществляется директором без внесения изменений в Программу.

92. После 31 декабря 2030 года новые гранты и образовательные проекты по Программе не утверждаются до ее продления или утверждения новой программы. Договоры и многолетние обязательства, надлежащим образом принятые до указанной даты, сохраняют силу и исполняются в предусмотренном ими порядке.

93. Программа определяет объекты благотворительности, цели, задачи, период, источники, годовой объем, смету, способы, периодичность и общий порядок помощи. Процедуры отбора, документирования, заключения договоров, закупок, мониторинга и возврата помощи регулируются Правилами реализации благотворительных программ и оказания благотворительной помощи.

94. Вопросы, не урегулированные Программой, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, условиями

соответствующих целевых вкладов и пожертвований и внутренними документами Фонда. При противоречии применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

95. По завершении периода принятия новой помощи Попечительский совет рассматривает итоговый отчет, сведения о неисполненных многолетних обязательствах и принимает решение о продлении Программы, утверждении новой программы и порядке дальнейшего исполнения принятых обязательств.

Приложение 1
к Благотворительной программе
«Поддержка образования»

**Смета предполагаемых доходов и расходов Программы
на один календарный год**

№	Наименование статьи	Плановый объем / порядок определения
I	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ	
1	Инвестиционный доход от управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала)	По фактическому поступлению в пределах общего годового объема
2	Добровольные имущественные взносы, пожертвования и иные поступления физических и (или) юридических лиц	По фактическому поступлению в пределах общего годового объема
3	Собственные средства Фонда, не входящие в состав эндаумент-фонда (целевого капитала), и иные не запрещенные источники	По фактическому наличию в пределах общего годового объема
	Итого предполагаемых доходов	От 60 000 000 до 100 000 000 тенге в год
II	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ	
1	Ежегодные платежи по ранее предоставленным многолетним грантам Фонда на оплату обучения	В первоочередном порядке согласно действующим договорам и графику обязательств
2	Оплата новых одногодичных и многолетних грантов Фонда с полным или частичным (дифференцированным) покрытием стоимости образовательных услуг	По фактической потребности в пределах доступного годового объема
3	Финансирование образовательных проектов, академической мобильности, товаров, работ, услуг и материально-технической поддержки	По фактической потребности в пределах доступного годового объема
4	Иные расходы, непосредственно связанные с оказанием благотворительной помощи и достижением целей Программы	По фактической потребности в пределах доступного годового объема
	Итого предполагаемых расходов	От 60 000 000 до 100 000 000 тенге в год